

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 276 - 280/2533	นายจำนงค์ บำรุงเขต	โจทก์
	นายสุจินต์ จุลอุณห กัปพวก	จำเลย
	นายสกล ปริยัติ ทนายจำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางอนงค์ สิงห์มณี จำเลยที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	บริษัทชนสง จำกัด จำเลยที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และทนายโจทก์ที่ 4ที่ 5 ได้รับสำเนา คำร้องแล้ว (อันดับ 346 แผ่นที่ 2 และ 4,337)เฉพาะโจทก์ที่ 4 ที่ 5 แกลงคัดค้าน (อันดับ 340)

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนายจำนงค์ บำรุงเขต ว่าโจทก์ที่ 1 นายเกษมแสงภักดีจิต ว่าโจทก์ที่ 2 นายสงัดฤทธิณรงค์ว่า โจทก์ที่3นายสงและนางสวิงไตรสนธิว่าโจทก์ที่4นายประยุทธไตรสนธิ ว่าโจทก์ที่ 5และให้เรียกนายสุจินต์จุลอุณหว่าจำเลยที่1นายชัยพรพิสิฐภรณ์ว่าจำเลยที่2นาง อนงค์สิงห์มณี ว่าจำเลยที่ 3บริษัทชนสง จำกัด ว่าจำเลยที่ 4 นายอำนาจ ชูปัญญา ว่า จำเลยที่ 5

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 คนละ 100,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 33,800 บาท ให้แก่

โจทก์ที่ 4 จำนวน 53,500 บาทให้แก่โจทก์ที่ 5 จำนวน 6,650 บาท ยกฟ้องคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 573/2526 คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 394/2527 และยกฟ้องแย้งจำเลยที่ 2 คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 573/2526 ด้วย คำขออนอกจากนี้ของโจทก์ที่ 1 ที่ 5 ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกา (อันดับ 324,332)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 328,331)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 316)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มา ให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มา ให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ